

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 153/2530	นางฉวีวรรณ มีโกศล กับพวก	โจทก์
	นายเมืองพล เมฆเมืองทอง กับพวก	ผู้ร้อง
	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	ผู้คัดค้าน
	บริษัทกองทุนเงิน채ร์ จำกัด	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680, มาตรา 698

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119 วรรคแรก

ผู้คำประกันซึ่งถูกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งให้ชำระหนี้ของลูกหนี้ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์นั้น แม้จะไม่ได้ปฏิเสธหนี้ภายในกำหนดอันจะต้องถือว่าเป็นหนี้กองทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นการเด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119 แต่ก็คงรับผิดชอบในฐานะผู้คำประกันเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าหนี้ที่คำประกันได้มีการชำระเสร็จสิ้นแล้ว ผู้คำประกันก็ย่อมหลุดพ้นความรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 698

คดีนี้ สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์บริษัทลูกหนี้ (จำเลย) และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือยืนยันให้ผู้ร้องที่ ๑ ชำระหนี้ค่าเช่า ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยและให้ผู้ร้องที่ ๒ ที่ ๓ ในฐานะผู้คำประกันร่วมกันชำระหนี้แทนผู้ร้องที่ ๑ แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องที่ ๑ ได้ชำระหนี้รายนี้แล้ว มิได้เป็นลูกหนี้ของบริษัทลูกหนี้ (จำเลย) อีกต่อไปซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ร้องที่ ๒ ที่ ๓

หลุดพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาคำประกันด้วย ขอให้มีความสำนึกว่าข้อผู้ร้องทั้งสาม
ออกจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทลูกหนี้ (จำเลย)

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้ร้องที่ ๒ ค้างชำระหนี้ค่าเช่าบริษัทลูกหนี้
(จำเลย) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ผู้ร้องที่ ๒ ได้รับแจ้งความเป็นหนังสือจากเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ชำระหนี้แล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามใน ๑๔ วันนับแต่วันได้รับ
แจ้งความ ถือว่าผู้ร้องที่ ๒ เป็นหนี้กองทรัพย์สินของบริษัทลูกหนี้ (จำเลย) เป็นการ
เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๑๑๙ ส่วนผู้ร้องที่ ๑ ที่ ๓
ปฏิเสธหนี้ภายในกำหนด แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วเห็นว่าผู้ร้องที่ ๑
ค้างชำระหนี้อยู่จริง ผู้ร้องที่ ๓ เป็นผู้ค้ำประกันจึงต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ร้องที่ ๑ ขอให้
ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสาม

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสาม

ผู้ร้องทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำนำข้อผู้ร้องทั้งสามออกจากบัญชีลูกหนี้

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าผู้คัดค้านฎีกาว่า ผู้ร้องที่ ๒ ไม่ได้ปฏิเสธหนี้ภายในกำหนด
หลังจากได้รับหนังสือแจ้งความให้ชำระหนี้จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องถือว่าผู้
ร้องที่ ๒ เป็นหนี้กองทรัพย์สินของบริษัทลูกหนี้ (จำเลย) เป็นการเด็ดขาดตามพระ
ราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๑๑๙ นั้น ซึ่งกรณีเช่นนี้คงถือได้ว่าเป็นลูก
หนี้เด็ดขาดในฐานะเป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ของผู้ร้องที่ ๑ เท่านั้น เมื่อคดีได้
ความว่า ผู้ร้องที่ ๑ ได้ชำระหนี้รายนี้เสร็จสิ้น อันมีผลทำให้หนี้ของผู้ร้องที่ ๑ ระวัง
สิ้นไปแล้ว ผู้ร้องที่ ๒ ย่อมหลุดพ้นความรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๙๘ ส่วนผู้ร้องที่ ๓ ซึ่งอยู่ในฐานะผู้ค้ำประกันเช่นเดียวกับผู้ร้องที่ ๒ ก็หลุดพ้นความรับผิดชอบไปเช่นเดียวกันตามนัยดังกล่าวนั้นด้วย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำหน่ายชื่อผู้ร้องทั้งสามออกจากบัญชีลูกหนี้นั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

ศาลแพ่ง - นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล
ศาลอุทธรณ์ - นายสุเมธ สุทธิวาทนฤพุมิ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>